



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/26/2022

**מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

התובעים: 1. אליאור קורליאונה (קסוביץ)

2. רפאל בצלאל מזרחי

באמצעות ב"כ: עו"ד בועז נווה

נגד

הנתבע: דורון כוכבי

דוד המלך 23, הרצליה

פסק דין

לפניי תביעה שעניינה במתן צו עשה אשר יורה לנתבע לתקן את הליקויים בדירתו הגורמים, על פי הנטען, לרטיבות בדירת התובעים ולהשיב את המצב לקדמותו בדירת התובעים. כמו כן, עותרים התובעים לשיפויים בגין נזקים שנגרמו לדירתם, לרבות החזר הוצאות בהן נשאו לצורך הליך זה לרבות שכ"ט עו"ד.

רקע, טענות הצדדים וההליך

1. עסקינן בבית משותף אשר ידוע גם כגוש 6668 חלקות 481, 482, 797, 798, 840, 984, 1089 ו- 1090, הנמצא ברחוב רמת ים 60, בהרצליה פיתוח ומכונה מגדל דניאל מלון דירות (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). הבית נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין. לבית קיים תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 21.12.1987.

2. דירה מספר 455, הידועה כתת חלקה 369, בבעלות התובעת 1, מצויה בקומה הרביעית בבניין הדרומי שבבית המשותף. תובע 2 הוא אחיה של תובעת 1 המתגורר בדירה ב-6 השנים האחרונות. דירה מספר 555, הידועה כתת חלקה 317, בבעלות הנתבע, מצויה בקומה החמישית בבניין הדרומי בבית המשותף. דירת הנתבע מצויה מעל לדירת התובעים.

3. בכתב התביעה נטען, בתמצית, כי ליקויים בדירת הנתבע גורמים לחלחול מים ולנזקי רטיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/26/2022

מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

בדירת התובעים המצויה בקומה שמתחתיה. לטענת התובעים, מדובר בנתבע שבאופן מכוון נמנע מתיקון ליקויים חמורים בדירתו, חרף פניות רבות אליו מצד התובעים, באופן הגורם מזה שנים לנזקי רטיבות משמעותיים לדירת התובעים, ולמצב שבו האחרונים אינם מסוגלים עוד להתגורר בדירה הנ"ל.

4. בהתאם לכך, עתרו התובעים למתן צו עשה המורה לנתבע לבצע את מלוא הפעולות הנדרשות לשם תיקון הליקויים הקיימים בדירת הנתבע, בהתאם להנחיות מומחה מטעם המפקח על רישום המקרקעין. נוסף לכך, ביקשו התובעים כי הנתבע ישפה את התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם בסך של 72,615 ש"ח, הכוללים החזר בגין השתתפות עצמית להפעלת ביטוח בשל אירועי נזילת מים, תיקון נזקים שנגרמו בדירת התובעים בסך של 50,000 ש"ח בהתאם להערכת שמאי, החזר הוצאות שמאי, החזר הוצאות תשלום אגרה ושליחות, והחזר הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

5. בכתב ההגנה נטען, בתמצית, כי לתובע 2 (מר רפאל בצלאל מזרחי), אין כל מעמד בתביעה זו שכן איננו הבעלים של הדירה אלא דייר בלבד. חרף זאת, תובע 2 הוא היחיד שהתנהל מול הנתבע בעניין התביעה ואילו התובעת 1 שהיא הבעלים הרשומים כלל לא פנתה לנתבע והיא אינה מוכרת לו. לגופו של עניין נטען, כי למיטב ידיעתו של הנתבע, התובעים ביצעו שיפוץ בדירתם, ללא אישור חברת הניהול ובניגוד לתקנון המוסכם, ובמהלך ביצוע עבודות אלו פגעו התובעים בתקרת דירתם (שהיא ריצפת הנתבע). לטענת הנתבע מקור הנזילות איננו מצנרת פגומה שבדירת הנתבע אלא מחוסר איטום של תקרת דירת התובעים כתוצאה מעבודות לקויות אלו. הנתבע ביקש מספר רב של פעמים לבחון בעצמו או באמצעות איש מקצוע מטעמו, את הנזקים שנגרמו לתקרת התובעים אך התובעים סירבו לכך. עוד לטענת הנתבע צוות התחזוקה של מלון הדירות וגם אנשי מקצוע מטעמו לא מצאו כל נזילה בדירת הנתבע.

6. ביום 22.5.2022 נתנו הצדדים את הסכמתם למינוי מומחה מטעם המפקח על רישום המקרקעין. ביום 23.5.2022 מינתה כבוד המפקחת יעל ליבוביץ', את מר שלומי קלדרון, לשמש כמומחה מטעמה. ביום 13.7.2022 הגיש המומחה את חוות דעתו לתיק ולצדדים (להלן: "חוות הדעת"). המומחה מצא כי מקור הרטיבות בדירת הנתבע.

7. חוות הדעת הועברה לצדדים ובעקבותיה שלחו התובעים למומחה שאלות הבהרה. לאחר שהמומחה השיב לשאלות ההבהרה, הסכימו הצדדים שיינתן פסק דין על סמך החומר הקיים וסיכומים שיגישו.

8. התובעים בסיכומיהם דרשו לחייב את הנתבע לבצע את התיקונים הדרושים בהתאם להמלצות המומחה בחוות דעתו וכי יינתנו הוראות מתאימות לפקח על ביצוע התיקונים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/26/2022

**מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין**

והשלמתם. נוסף לכך, ביקשו התובעים לחייב את הנתבע בתשלום עלות תיקון הנזקים בדירתם: תיקוני גבס וצבע – 10,000 ש"ח בהתאם להערכת המומחה. כן ביקשו התובעים לחייב את הנתבע בדמי ההשתתפות העצמית של התובעים בהפעלת פוליסת הביטוח על סך 1,245 ש"ח, החזר הוצאות שמאי בסכום של 1,170 ש"ח. החזר שליחות אל הנתבע בסך 200 ש"ח, החזר אגרת תביעה בסך של 1,815 ש"ח, תשלום הוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ש"ח. בסיכומיהם לא העלו התובעים את טענותיהם שכללו פיצויים כספיים בשל נזק שנגרם לדירתם אלא ציינו כי בכוונתם לתבוע את הנתבע בגין כל נזק שנגרם להם בערכאה המוסמכת.

9. הנתבע בסיכומיו חזר בעיקרו של דבר על טענותיו כפי שנטענו בכתב ההגנה, והוסיף כי בדיקת המומחה מטעם המפקח לא היתה מעמיקה דיה, כך, נמנע המומחה מלפתוח את התקרה האקוסטית שמתחת לתקרת התובעים והסתמך על צילומים בלבד. עוד ציין הנתבע כי המומחה לא איתר נזילות מהצנרת אלא כשלים באיטום, וממצא זה תומך בטענת הנתבע כי כשלים באיטום בדירת התובעים גורמים לנזילה. הנתבע הפנה להוראות תקנון הבית ובפרט לסעיף 10.4 שבתקנון העוסק בחובת בעלי הדירות לבטח תוספות ושיפורים שהוספו בדירותיהם, במצב כזה קובע התקנון כי בעל הדירה משחרר את יתר בעלי הדירות לאחריות מכל נזק שייגרם לדירתו כתוצאה מהתוספת והשיפור האמור וכי סעיף זה שבתקנון גובר על הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי. הנתבע טען כי הציע לתובעים להפעיל את חברת הביטוח שלהם ואם יתברר כי מקור הבעיה אצל הנתבע הוא יחזיר להם את ההשתתפות העצמית, אך התובעים סירבו ופנו למפקח.

דיון והכרעה

10. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה ולחייב את הנתבע לבצע תיקונים ולשאת בהוצאות התובעים (אם כי לא בסכום הנטען על ידם). הכל כפי שיפורט להלן.

11. אומנם לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם, אך הוראותיו שותקות בקשר למחלוקת. בסעיף 2.03 לתקנון המוסכם של הבית המשותף נקבע כי –

"התקנון המצוי בתוספת לחוק לא יחול על היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף, אלא באותם דברים שאינם מקבלים פתרון בתקנון זה".

12. משכך, חלה על הבית המשותף הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן: "התקנון המצוי"), המורה כך:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/26/2022

**מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין**

"(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

13. הוראה זו מחילה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי בדירה, העלול לגרום לנזק לדירה בבית המשותף. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו: "דיני קניין - בעלות ושיתוף" (תשנ"ז-1997), עמוד 482: **"אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק."**

14. בהתאם לממצאי חוות דעתו של המומחה עלה כי קיימת רטיבות במספר מוקדים בדירת התובעים אשר מקורה בכשלים במערכת האיטום בדירת הנתבע, וכך כותב המומחה בחוות הדעת (ר' פרק ממצאים עמ' 4 לחוות הדעת):

"ממצאים: מי רחצה החודרים (בהיקף אמבטיה ובמשיקים בין אריחי החיפוי והריצוף) למצע מתחת לאריחי הריצוף בחדר רחצה השייך לדירת משפחת כוכבי, נאגרים במצע ומשם חודרים דרך כשלים במערכת האיטום, לתקרה וקירות חדר רחצה, חדר שרות, מטבח וסלון השייכים לדירת משפחת מזרחי".

15. בהקשר זה, לא מצאתי לקבל את טענת הנתבע לפגמים בבדיקות המומחה שמונה על ידי המפקח. אלו טענות בעלמא. הממצאים שעלו בחוות דעתו של המומחה מדברים בעד עצמם, וקובעים כי קיים כשל במערכת האיטום בדירת הנתבע וכשל זה הוא הסיבה לרטיבות ולחדירת מים לדירת התובעים. הנתבע לא ביקש לחקור את המומחה ולפיכך ממצאים חד משמעיים אלו לא נסתרו. בשים לב לפסיקה שלפיה בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי (נבו, 23.4.90); ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17 (נבו 23.7.06); 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ (נבו 10.10.28)], ומשלא הובאו בפני נימוקים המצדיקים סטיה מחוות הדעת, אני מוצא לנכון לאמץ את חוות דעתו של המומחה במלואה.

16. עוד לא מצאתי ממש בטענת הנתבע לפיה הוראות התקנון המוסכם בעניין חובת בעלי הדירות לערוך ביטוח (סעיף 10.4 לתקנון המוסכם) גורעת מחובתו של הנתבע לתקן כל ליקוי שנמצא בדירתו בהתאם לסעיף 3 (ב) לתקנון המצוי. ראשית, טענה זו עלתה לראשונה רק בסיכומי הנתבע ודי בכך לדחותה. שנית, לא ברור על איזה ביטוח מדובר ומה הקשר שלו לטענות ההגנה של הנתבע שכן לא הוצג לפני כל מסמך בהקשר זה. שלישית, ובבחינת למעלה מן הצורך אציין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/26/2022

**מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין**

כי נראה שסעיף 10.4 לתקנון המוסכם אינו רלוונטי לענייננו שכן תנאי לתחולת סעיף 10.4 לתקנון המוסכם הוא בנית תוספות ושיפורים על ידי בעל דירה – וכזאת לא הוכח על ידי הנתבע, כמו כן הביטוח האמור נועד לבטח אבדן או נזק בגין סיכונים אחרים שאינם נכללים בגדר תביעה זו (ר' סעיף 10.01.1 אליו מפנה סעיף 10.04.01).

17. כך גם טענותיו של הנתבע בדבר זכות העמידה של תובע 2, אין בהן ממש בשים לב לסעיף 72 (ג) לחוק המקרקעין שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות", הקובע כך: **"האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות"**. כלומר, בסמכות המפקח לדון בסכסוך שבין בעלי דירות, לרבות בסכסוך שבין "מחזיק בדירה" מטעם בעל הדירה, ולא רק בבעל הדירה עצמו.

18. לאור האמור, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבע לבצע את התיקונים בדירתו, בהתאם להוראות **"המלצות לביצוע (דירת משפחת כוכבי)"** בעמ' 4 לחוות דעת המומחה, כדלקמן:

"מערכת איטום חדשה לרצפת חדר רחצה ולהלן עיקרי הדברים:

פרוק ארון, אמבטיה ואסלה.

פרוק אריחי ריצוף ופינוי המצע והפסולת עד לקבלת תשתית נקיה ויבשה.

חיתוך קירות גבס (חלק תחתון) וציקת קורות בטון בהיקף חדר הרחצה.

יצירת רולקות במפגש רצפה וקורות עם טיט צמנטי משופר הכולל תוסף כדוגמת אקוופין לטקס M או ש"ע.

מריחת פריימר כדוגמת אקוודור או ש"ע.

על תשתית נקיה ויבשה יש להתקין מערכת מתאימה לאיטום רצפת חדר רחצה, לרבות תחתית הקירות בהיקף הרצפה, מערכת ביטומנית מסוג "נאפולקס" או "היפרדסמו PB" או ש"ע.

ביצוע הצפה לבדיקת תקינות.

פיזור מצע חול מעורבב עם מלט והתקנת אריחי ריצוף.

מילוי רובה אפוקסי במשיקים בין האריחים.

התקנת ארון, אמבטיה ואסלה."

19. העבודות יבוצעו ויושלמו בתוך 45 יום מיום מתן פסק הדין. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/26/2022

**מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין**

20. עוד מצאתי להורות לנתבע לתקן את הנזקים בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותה, כמפורט בחוות דעת המומחה בעמ' 4:

"תיקוני גבס, שפכטל וצבע בתקרה וקירות חדר רחצה, חדר שרות, חדר שינה, מטבח וסלון."

21. תיקוני טיח וצבע אלו יבוצעו בתוך שלושה חודשים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

22. לחלופין, בהסכמת הצדדים שתעוגן בכתב, ישלם הנתבע לתובעים סך של 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להערכת המומחה בחוות דעתו) תחת ביצוע העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובעים כאמור בפסקה 20 לעיל.

23. אשר להוצאות המשפט, משהוריתי כי ליקויים בדירת הנתבע הם שגרמו לנזקי הרטיבות בדירת התובעים, כלומר, בדין הוגשה התביעה נגד הנתבע, זכאים התובעים להיפרע מהנתבע הוצאות המשפט.

24. לאחר ששקלתי טענות הצדדים על פי אמות המידה שהותוו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובפסיקה בעניין פסיקת הוצאות, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים הוצאות ההליך בסך כולל של 8,500 ש"ח (לרבות האגרה, שכר טרחת עורך דין והוצאות המומחה המוסכם). סכום זה ישולם על ידי הנתבע לתובעים בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

25. לא מצאתי לחייב את הנתבע בגין הפעלת פוליסת ביטוח מאחר שלא הוברר עד תום מה הקשר בין הוצאה זו לבין ההליך, כמו גם בגין החזר הוצאות שמאי שאינו רלוונטי להליך שלפני.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, 11 ינואר 2023, ב' חשון תשפ"ג. עותק יומצא.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**